

<별지 3>

형사조정회부서

부장검사	차장검사	검사장 (지청장)
전결		

부치지청은 차장검사 부분 삭제하고,
단독지청은 지청장만 표기하여 사용

사건번호			
피의자(피고소인)	☐ 신청 ☐ 직권		
피해자(고 소 인)	☐ 신청 ☐ 직권		
죄 명	유형	☐ 재산 ☐ 폭력 ☐ 명예 ☐ 교통 ☐ 지적재산권 ☐ 의료 ☐ 노동 ☐ 소년·학교 ☐ 여성·가정 ☐ 외국인·다문화 ☐ 기타()	
사건 개요			
검사 의견	1. 조정 성립 시 예상 처분 ☐ 공소권 없음 • 친고죄1) - 고소취소 () • 반의사불벌죄2) - 처벌불원의사표시 () • 기타 () ☐ 각하3) ☐ 양형자료 참작4) ☐ 기타 ()		
	2. 조정 진행 시 유의사항 등 참고사항(※ 별지 사용 가능)		
조정 기간	년 월 일 ~ 년 월 일까지 (개월)		
위 사건에 대하여 형사조정에 회부하오니 형사조정 실시 후 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.			
년 월 일 ○○지방검찰청 검사 (인)			
○○검찰청(○○검찰청 △△지청) 형사조정위원회 위원장 귀하			

※ 첨부 : 위 사건 의견서 또는 고소장 사본 1부 (고소장 접수 후 수사 착수 전 형사
조정에 회부된 사건은 고소장 첨부)

- 1) 공소제기를 위하여 피해자 등 고소권자의 고소가 있을 것을 요하는 범죄로, 고소가 취소되었을 때에는 처벌하지 아니함
(예 : 모욕죄, 사자명예훼손죄, 업무상비밀누설죄, 친족 간 재산범죄 등)
- 2) 피해자가 가해자의 처벌을 원하지 않는다는 의사를 표시하면 처벌할 수 없는 범죄(예 : 폭행죄, 협박죄, 명예훼손죄 등)
- 3) 고소 사건에 대하여 사안의 경중 및 경위, 고소인과 피고소인의 관계 등에 비추어 피고소인의 책임이 경미하고 수사와 소추할 공공의 이익이 없거나 극히 적어 수사의 필요성이 인정되지 아니하는 경우 등 각하사유에 해당하는 때에는 사건을 종결시키고 더 이상 수사를 진행하지 아니하는 처분(검찰사건사무규칙 제115조 제3항 제5호), 고소사건에 대하여 형사조정이 성립된 때에는 범죄혐의가 명백한 경우를 제외하고는 원칙적으로 각하처분(형사조정 실무운용 지침 제22조 제1항 본문, 제27조 제1항 본문)
- 4) 처벌 시 감경구형, 기소유예 등 양형자료에 참작(형법 제51조, 제53조, 검찰사건사무규칙 제115조 제3항 제1호, 양형위원회의 양형기준)